拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２０-５０００６５
起案日	令和　４年　７月２９日
特許庁審査官	杉▲崎▼　覚　　４８５４　３Ｓ００
特許出願人代理人	田中　伸一郎（ほか　６名）　様
適用条文	第３７条（単一性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について
・請求項　　１８-４７
１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
独立請求項である請求項１と請求項１８、３３、４７は、「管状グラフト本体を備えた血管内システム」である点で共通する技術的特徴を有している。しかし

ながら、当該技術的特徴は、下記理由２-３に記載のとおり引用文献１の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項１８、３３、４７に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項１８、３３、４７に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

　したがって、請求項１８-４７に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（新規性）及び理由３（進歩性）について
・請求項　　1
・引用文献等　1
・備考
　引用文献１（FIG.20を参照。）には、主動脈内で展開可能であるように構成され、管状グラフト壁を含む主管状グラフト本体（main graft body portion 120）と、前記主管状グラフト本体に沿って配置された複数の膨張可能チャネル（sealing member 100、段落[0106]）と、前記主管状グラフト本体の前記管状グラフト壁に沿って配置された少なくとも１つのステントセグメント（second graft body portion 130）と、を備え、前記複数の膨張可能チャネルは、膨張媒体で膨張するように構成され、前記少なくとも１つのステントセグメントのうちの１又は２以上は、前記複数の膨張可能チャネルのうちの２又は３以上の隣接する膨張可能チャネルの間に配置される（FIG.20）血管内システムが記載されている。
　よって、請求項１に係る発明は引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。また、請求項１に係る発明は引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

・請求項　　2-6
・引用文献等　1
・備考
　引用文献１に記載のステントセグメントは、リングのセグメントを構成しており、入れ子となっている（FIG.20のmain graft body portion 120、second graft body portion 130の接続部位を参照。）。また、引用文献１の段落[0096]には

、ステントセグメントが螺旋状の巻き線で構成可能な点も記載されている。

・請求項　　9
・引用文献等　1
・備考
　引用文献１に記載のステントセグメントは主動脈内において円周方向断面形状を有している（FIG.20を参照。）。

・請求項　　１６-１７
・引用文献等　1
・備考
　引用文献１には、前記主管状グラフト本体の近位端部に取り付けられた係止部材（proximal anchor 105、distal anchor 107）を更に備え、前記係止部材の少なくとも一部分は、前記主管状グラフト本体の前記遠位端部及び近位端部を越えて配置されている（FIG.20を参照。）。

●理由３（進歩性）について
・請求項　　７-８、１０、１３-１５
・引用文献等　1
・備考
　引用文献１に記載されたステントセグメントは主動脈から枝分かれする血管も覆っている（FIG.20を参照。）。この部分について引用文献１には記載がないものの、幾何学上、開窓となって断面がＣ字形で構成することは、当業者にとって自明である。

・請求項　　１１
・引用文献等　1-3
・備考
　枝分かれする開口部分の血管においてステントメッシュで構成して開口させることは引用文献２-３（引用文献２のFIGs.3-4、引用文献３の図１０-１３を参照。）に例示される周知技術である。

・請求項　　１２
・引用文献等　1
・備考
　ステントはたわませないように使うことは本願技術分野における常識である。この点において、引用文献１に明示的に記載はされていないものの、前記開窓は、２又は３以上の隣接する膨張可能チャネルの間の距離全体を延ばす、ように構成することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１３／０１０３１３５号明細書
２．米国特許出願公開第２０１０／０１６１０２５号明細書（周知技術を示す文献）
３．特開平１０-３２８２１６号公報（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ６１Ｆ　　２／０７
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第二部　補綴・福祉機器（ＰＡ３Ｅ）
杉崎　覚（すぎざき　さとる）
ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　（内線３３９８）

審査長／代理	審査官	審査官補
五閑　統一郎	杉▲崎▼　覚	
２９０４	４８５４	